

1529773-94.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (...) 3. Não há obstáculo à incidência da causa de aumento do emprego de arma a falta de apreensão da faca, de uso atestado pela palavra da vítima. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC n. 214.150/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/2/2016)" (TJSP; Apelação Criminal 1500358-14.2020.8.26.0575; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529773-94.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529773-94.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2235770/2022 - 06º D.P.

METROPOLITANO, 20411474 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2235770 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adilson José Luiz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

ADILSON JOSÉ LUIZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 11h55min, no interior da estação de metrô Anhangabaú, localizada na Rua Formosa, Campos Elísios, nesta capital, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, um celular Samsung Galaxy S20, de propriedade de Gabriel Milton Parente Araújo.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, a vítima descia as escadas em direção à entrada do metrô Anhangabaú, quando foi abordada pelo denunciado que, em poder de um facão, anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima.

Em seguida, o denunciado ameaçou novamente a vítima com a faca e exigiu que ela caminhasse em direção às catracas, no que foi prontamente atendido. Após, o denunciado se evadiu do local.

A vítima, então, compareceu na Delegacia de Polícia e, inicialmente, reconheceu o denunciado por fotografia (fls.07). Posteriormente, o denunciado foi abordado por

agentes de segurança do metrô, em poder de uma faca, razão pela qual foi conduzido ao distrito policial (fls.13/14), onde foi pessoalmente reconhecido pela vítima, bem como da faca utilizada no dia dos fatos.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 68/71). Nessa ocasião, foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da confissão com a confissão, regime inicial menos gravoso e direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vez que não houve apreensão de res furtiva, tanto a materialidade como a autoria do delito surgem da prova oral coligida aos autos, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, dos autos de reconhecimento de fls. 07 e 33 e do laudo pericial de fls. 19/23 (arma branca - faca).

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 35/36).

Em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Estava com uma faca, abordou a pessoa, subtraiu o celular e foi embora. Já foi processado, estava há oito meses na rua. Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Gabriel RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito, disse que terminou sua aula, estava indo para casa de metrô, quando chegou na escadaria, tinha uma fila grande de moradores de rua, o acusado estava no meio. Não percebeu que em sua frente o acusado foi descendo também, ele olhou para cima, olhou para ele e para alguém atrás, ele estava com uma faca, mostrou para ele, de cerca de 30 cm, e mandou dar o celular. Entregou para ele o aparelho, ficou confuso, parado, ele o ameaçou novamente, desceu e ele foi embora. Informou a segurança do metrô, mas não conseguiram achá-lo. Foi para casa, fez o Boletim de Ocorrência online, depois fez o reconhecimento fotográfico dele e da faca e depois foi fazer o reconhecimento pessoal quando ele foi preso. Não recuperou o celular.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela

acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas.

O agente de segurança do metrô Ciro Wellington dos Reis disse que ouviu vários relatos de um roubador com tatuagem no rosto que roubava com uma faca aos usuários do metrô. Viu o acusado que estava de máscara, capuz, não tinha mais restrição e sabiam que tinha alguém que dava cobertura ao réu. Entrou um senhor na estação, o seu parceiro deu um sinal e ele foi roubar o idoso, mas ele não conseguiu, ele foi atrás de uma mulher em seguida. Não possuem armas e ele estava com uma faca, então o abordaram antes de o acusado tentar roubar tal mulher. A referida mulher saiu e então levaram o acusado para a Delegacia de Polícia e lá se chamaram as vítimas de casos anteriores e reconheceram o acusado, pelo que ele foi preso. Ele fica com uma faca de açougueiro de cabo branco e teria uma moça que fica com ele.

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a

posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor o reconhecimento da majorante do emprego de arma branca (faca), vez que comprovada pelas declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial de fls. 19/23. Consoante já decidiu o E.TJSP, "as declarações da vítima no sentido de que o crime foi cometido com a utilização de faca bastam para a configuração da causa de aumento de pena, ainda que o instrumento não tenha sido apreendido e submetido a exame pericial, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Nesse rumo: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (...) 3. Não há obstáculo à incidência da causa de aumento do emprego de arma a falta de apreensão da faca, de uso atestado pela palavra da vítima. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC n. 214.150/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/2/2016)" (TJSP; Apelação Criminal 1500358-14.2020.8.26.0575; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022).

No mesmo sentido, cito:

1-) Apelações criminais. Roubo majorado (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca) e furto qualificado (concurso de agentes). Parcial provimento dos recursos para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, sem reflexo no "quantum" das penas, e fixar o regime inicial fechado (...) 5-) Causas de aumento do roubo (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca) comprovadas pela prova oral (...) Desnecessária a apreensão e perícia da arma branca para a demonstração de seu emprego, consoante farta jurisprudência (...)"

(TJSP; Apelação Criminal 1500803-72.2020.8.26.0594; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é duplamente reincidente e registra maus antecedentes (fls. 124/125 e 126/132).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, utilizando parte de suas reincidências e seus maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Pela causa de aumento do emprego de arma branca, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu ADILSON JOSÉ LUIZ, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de seis anos e oito meses de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 26 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Dadas as reincidências e vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstradas no curso do crime por eles praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente. Ainda deve ser relevado que, pelo que

consta, o acusado estaria aterrorizando as pessoas da região e foi detido com uma faca realmente muito grande, sendo mais do que violenta sua conduta, potencialmente lesiva.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.' (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

E mais, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, vez que não restou apurado o efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 08 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA